

A Resolução do CFP que Todo Psicólogo Ignora

Como o uso de IA no consultório pode acabar com o seu registro — e o que o CFP já decidiu desde agosto de 2024.

NESTA EDIÇÃO

- I.* A resolução que poucos leram
 - II.* O erro silencioso na rotina clínica
 - III.* O que diz a CFP 09/2024
 - IV.* Como o paciente pode te denunciar
 - V.* As penalidades reais
 - VI.* O que pode e não pode com IA
 - VII.* Como se proteger e usar IA com segurança
-

I

PARTE I — PRÓLOGO

Preciso te contar uma coisa antes que seja tarde

Passei meses dentro da rotina de psicólogos. O que encontrei me preocupou demais pra ficar calado.

Você provavelmente já usou alguma forma de IA no seu trabalho. Pra escrever um laudo mais rápido, organizar anotações de uma sessão, ou só pra testar até onde essa tecnologia consegue ir.

Conversei com dezenas de profissionais nesses meses. Quase todos tinham feito exatamente isso — e nenhum sabia do risco que estavam correndo.

O problema é que, desde agosto de 2024, isso deixou de ser uma zona cinzenta. O Conselho Federal de Psicologia publicou a Resolução nº 09/2024, que estabelece regras claras sobre como a IA pode — e como não pode — ser usada na prática psicológica.

A maioria dos psicólogos no Brasil ainda não sabe que essa resolução existe.

E o CRP não vai aceitar o argumento de desconhecimento como defesa se um paciente decidir abrir um processo.

Não é culpa sua. A resolução não foi comunicada da forma que deveria. É por isso que escrevi este guia — quando você passa tempo suficiente dentro de uma profissão, você começa a se importar com ela de verdade. E quem se importa, avisa.

“Se você usa IA no consultório sem seguir a Resolução 09/2024, você está cometendo uma infração ética — mesmo sem saber.”

II

PARTE II — DIAGNÓSTICO

O erro silencioso na rotina clínica

Três infrações acontecem ao mesmo tempo, e ninguém percebe.

Cena cotidiana. Você termina uma sessão, abre o ChatGPT, cola suas anotações e pede ajuda pra escrever a evolução no prontuário.

Parece inofensivo. Rápido. Prático. Mas há ao menos três infrações éticas acontecendo nesse momento.

01 Dados do paciente em ferramenta sem conformidade LGPD

O ChatGPT, Gemini e similares não foram desenvolvidos para dados clínicos sensíveis. Não há contrato de sigilo, não há garantia de que os dados não serão usados para treinamento, e não há conformidade com a LGPD para dados de saúde.

02 Ausência de consentimento informado

A Resolução 09/2024 exige que o paciente saiba e concorde expressamente que uma IA processará informações sobre ele. Usar IA no prontuário sem esse consentimento configura infração.

03 Falta de criptografia e segurança de dados

Qualquer plataforma que processe dados de pacientes precisa ter criptografia em trânsito e em repouso. Copiar conteúdo numa ferramenta gratuita de IA não atende esse requisito mínimo.

Cada um desses pontos isoladamente

já é suficiente para gerar um processo ético no CRP.

III

PARTE III — AS REGRAS

O que diz a Resolução CFP 09/2024

Em linguagem humana, sem jargão de norma técnica.

A boa notícia: a resolução não proíbe o uso de IA. Ela reconhece que a tecnologia pode apoiar o trabalho do psicólogo. Mas estabelece quatro pilares que precisam ser respeitados.

01

Responsabilidade técnica é sempre sua

A IA pode sugerir, estruturar, auxiliar. Mas a responsabilidade por qualquer diagnóstico, evolução ou documento clínico é exclusivamente do psicólogo. Se a IA errou e você não revisou, o erro é seu.

02

Consentimento informado é obrigatório

O paciente precisa ser informado, e precisa assinar que concorda com o uso de IA no processamento dos seus dados. Isso fica no prontuário.

03

LGPD não é opcional

Dados de saúde são dados sensíveis. A ferramenta precisa ter criptografia, política de não uso de dados pra treinamento, e contrato de sigilo com o fornecedor.

04

IA não emite diagnóstico

Pode levantar hipóteses, apresentar padrões, estruturar textos. Mas o diagnóstico psicológico é ato clínico privativo do psicólogo.

IV

PARTE IV — O PROCESSO

Como o seu próprio paciente pode te denunciar

É mais fácil do que você imagina. E não custa nada pra ele.

Qualquer cidadão que se sentir lesado pela atuação de um psicólogo pode abrir uma denúncia diretamente no Conselho Regional, de forma gratuita. Isso inclui o seu paciente.

Não precisa de advogado. Não precisa pagar nada.

Basta o paciente sentir que seus dados foram tratados de forma inadequada — como descobrir que as anotações da sessão dele foram enviadas pro ChatGPT sem o conhecimento ou consentimento dele.

Como o processo se desenrola

01

CRP recebe a denúncia

A Comissão de Orientação e Fiscalização analisa o caso inicialmente.

02

Notificação ao psicólogo

Você recebe uma notificação e tem 15 dias para apresentar defesa prévia por escrito.

03

Instrução do processo

Se houver indícios de infração, o processo avança para fase de instrução, podendo incluir oitiva de testemunhas e produção de provas.

04

Julgamento pelo Plenário

O Plenário do CRP delibera sobre a aplicação ou não de penalidade.

05

Execução

Se condenado, a penalidade é registrada no seu prontuário profissional e, em alguns casos, publicada no site do CRP.

V

PARTE V — CONSEQUÊNCIAS

As penalidades reais que você pode receber

Vou ser direto. É importante você entender o que está em jogo.

O artigo 21 do Código de Ética Profissional do Psicólogo enumera as penalidades possíveis após um processo disciplinar. Elas vão da advertência simples até a cassação definitiva do registro.

PENALIDADE	DESCRIÇÃO	GRAVIDA DE
Advertência	A mais leve. Fica registrada no seu prontuário no CRP.	LEVE
Multa	Pode chegar a 5 anuidades do CRP em caso único.	MÉDIA
Censura Pública	Nome e infração publicados no site do CRP e afixados na sede.	GRAVE
Suspensão	Até 30 dias sem poder exercer a profissão.	GRAVE
Cassação do Registro	Você perde o direito de exercer a psicologia.	MÁXIMA

As penalidades que se tornam públicas

Multa, censura pública, suspensão e cassação são publicadas no site do CRP. Qualquer pessoa pode pesquisar seu nome e ver o registro.

VI

PARTE VI — NA PRÁTICA

O que a IA pode e não pode fazer no consultório

Você não precisa abandonar a IA. Só precisa usar do jeito certo.

PERMITIDO COM CONFORMIDADE

- Estruturar evoluções, com revisão e assinatura do psicólogo
- Organizar informações e sugerir estruturas de prontuário
- Auxiliar no rascunho de laudos com revisão obrigatória
- Transcrição de conteúdo previamente anonimizado
- Apoio em pesquisa clínica e revisão bibliográfica

VEDADO PELA RESOLUÇÃO

- ✗ Emitir diagnósticos psicológicos de forma autônoma
- ✗ Processar dados identificáveis sem conformidade LGPD
- ✗ Ser usado sem o conhecimento e consentimento do paciente
- ✗ Substituir o julgamento clínico em qualquer decisão
- ✗ Conduzir ou simular processos terapêuticos com pacientes

“Ferramenta certa, uso correto, responsabilidade do profissional. É essa a tríade que define a conformidade.”

VII PARTE VII — PROTEÇÃO

Como você se protege e ainda usa IA a seu favor

Um caminho seguro existe. E é mais simples do que parece.

Agora que você entende o risco, deixa eu te mostrar o caminho. Usar IA com conformidade não é complicado — desde que você tenha as ferramentas certas e siga um checklist mínimo.

Checklist mínimo de conformidade

- ☐ A ferramenta tem criptografia em trânsito e em repouso?
- ☐ O fornecedor tem política explícita de não uso dos dados pra treinamento?
- ☐ Você tem termo de consentimento sobre uso de IA assinado pelo paciente?
- ☐ Toda nota gerada por IA passa pela sua revisão e assinatura?
- ☐ Os dados que você insere estão anonimizados, ou a ferramenta foi feita pra dados clínicos?

Se algum desses pontos não está coberto na ferramenta que você usa hoje, você ainda está em risco. E o argumento de que “não sabia que precisava verificar isso” não funciona em processo ético.

EPÍLOGO

Você chegou até aqui.

Isso te coloca à frente de 90% dos psicólogos no Brasil que ainda nem ouviram falar da Resolução 09/2024.

O Luma Manager foi construído desde o início com a Resolução CFP 09/2024 como diretriz.

- ✓ Notas de sessão com IA que ficam em rascunho até você revisar e assinar
- ✓ Dados criptografados e conformidade total com a LGPD
- ✓ Termo de consentimento integrado ao cadastro do paciente
- ✓ Nenhum dado seu ou dos seus pacientes é usado pra treinar modelos

ENTRAR NA LISTA DE ESPERA

lumamanager.com.br